论效力性强制性规定的识别标准

摘要：效力性强制性规定与管理性强制性规定的区分是司法实践的难点。
本文从规范目的、法益衡量与体系解释三个维度建构识别标准，
并对民法典第一百五十三条的适用提出类型化的裁判思路。

关键词：强制性规定；合同无效；效力性强制性规定

第一部分 问题的提出

合同法司法解释二第十四条首次引入效力性与管理性的二分法。

第二部分 识别标准的建构

法益衡量要求考察规范所保护的利益是否涉及公共秩序。